



PUTUSAN
Nomor 3588 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. KUSUMA DEWI SOEGianto, bertempat tinggal di Jalan Kapten Ismail Nomor 43, RT 07, RW 02, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yos K. Humba, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yos K. Humba, S.H., beralamat di Jalan Pala 22B Nomor 125, Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

L a w a n

- 1. ALAMSYAH SOEGianto**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 7, RT 01/RW 05, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- 2. LIE DEBORA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sejahtera 5 M80, RT 03/RW 03, Kelurahan Kemandungan Tegal Barat, Kota Tegal;
- 3. LIE COKRO ADHINATA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 29-31, RT 1/RW 005, Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal;
- 4. DIAN CITRA DEWI WIBOWO**, bertempat tinggal di Taman Holis Indah D3 Nomor 56, RT 05/RW 02, Cigondewah Kidul Bandung Kulon, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada FA. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fredy dan Rekan, beralamat di Emerald Residence F.14, Jalan Kolonel Sudiarto Panggung, Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa: menunjuk pelaksana wasiat Pengganti adalah Tuan Lie Cokro Adhinata. Yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm. Tuan Soegianto dan Alm. Ny. Sri Redjeki terlaksana;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat:
 - Tuan Alamsyah Soegianto;
 - Nyonya Lie Debora;
 - Tuan Lie Cokro Adhinata;
 - Nyonya Dian Citra Dewi Wibowo;
 - Nyonya Kusuma Dewi Soegianto;

Adalah ahli waris dari Tuan Soegianto dan Nyonya Sri Redjeki dan adalah pihak yang berhak atas warisannya;

5. Menyatakan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Cigondewah Kidul, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081/Cigondewah Kidul, yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah hak waris dari Nyonya Dian Citra Dewi Wibowo;
6. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 752/Mintaragen, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Mintaragen, yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah adalah hak waris dari:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Alamsyah Soegianto;
- Nyonya Lie Debora;
- Tuan Lie Cokro Adhinata;
- Nyonya Dian Citra Dewi Wibowo;
- Nyonya Kusuma Dewi Soegianto;

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian;

7. Membagi secara pro rata masing-masing 1/5 (seperlima bagian) peninggalan pewaris yang berada di Bank UOB dalam rekening dan perhiasan yang tersimpan di brankas rumah peninggalan secara adil dan merata;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat tersebut;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat membayar perkara ini sampai selesai;

Atau:

Dalam Peradilan yang baik Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah prematur, belum saatnya diajukan karena belum memenuhi syarat tentang kemauan terakhir dari Pewaris, yaitu:
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Almh. Sri Redjeki dan Alm. Soegianto;
3. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 14 dan Nomor 15 tertanggal 7 April 2016 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa khususnya Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua harta peninggalan orang tua bersama suratnya kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata untuk menyerahkan surat utang/catatan utang ahli waris pada orang tua kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan bahwa harta peninggalan dapat dibagi oleh pelaksana wasiat apabila Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata telah menyerahkan bukti surat/catatan utang kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata untuk membayar uang sewa Toko Merbabu Jalan Jend. A. Yani Nomor 38 Kota Tegal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan tidak digunakan lagi toko tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan rasa keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl., tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menunjuk pelaksana wasiat Pengganti adalah Tuan Lie Cokro Adhinata. Yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm. Tuan Soegianto dan Almh. Ny. Sri Redjeki terlaksana;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat:
 - Tuan Alamsyah Soegianto;
 - Nyonya Lie Debora;
 - Tuan Lie Cokro Adhinata;
 - Nyonya Dian Citra Dewi Wibowo;
 - Nyonya Kusuma Dewi Soegianto;

Adalah ahli waris dari Tuan Soegianto dan Nyonya Sri Redjeki adalah pihak yang berhak atas warisannya;

- Menyatakan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Cigondewah Kidul, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081/Cigondewah Kidul, yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah hak waris dari Nyonya Dian Citra Dewi Wibowo;
- Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 752/Mintaragen, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Mintaragen, yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah adalah hak waris dari:
 - Tuan Alamsyah Soegianto;
 - Nyonya Lie Debora;
 - Tuan Lie Cokro Adhinata;
 - Nyonya Dian Citra Dewi Wibowo;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



- Nyonya Kusuma Dewi Soegianto;

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian;

- Membagi secara merata masing-masing 1/5 (seperlima bagian) peninggalan Pewaris yang berada di Bank UOB dalam rekening dan perhiasan yang tersimpan di brankas rumah peninggalan secara adil dan merata;
- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat tersebut;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT SMG., tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/PDT/2023/PT SMG., *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 125/PDT/2023/PT SMG., tanggal 13 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl., tanggal 16 Februari 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Almh. Sri Redjeki dan Alm. Soegianto;
3. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 14 dan Nomor 15 tertanggal 7 April 2016 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa khususnya Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua harta peninggalan orang tua bersama suratnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata untuk menyerahkan surat utang/catatan utang ahli waris pada orang tua kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan bahwa harta peninggalan dapat dibagi oleh pelaksana wasiat apabila Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata telah menyerahkan bukti surat/catatan utang kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi Lie Cokro Adhinata untuk membayar uang sewa Toko Merbabu Jalan Jend. A. Yani Nomor 38 Kota Tegal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan tidak digunakan lagi toko tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan rasa keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tegal tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Wasiat Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2016 yaitu Surat Wasiat dari Tuan (Alm) Soegianto dan Ny. (Almh) Sri Rezeki dan pelaksana wasiat tersebut adalah Ny. Kusuma Dewi Soegianto;

Bahwa akta wasiat dimaksud sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberi wasiat Tuan Soegianto telah meninggal dunia, pada tanggal 14 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 25 Februari 2022, dan Nyonya Sri Redjeki telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;

Bahwa dalam kurun waktu meninggalnya Ny. Sri Redjeki hingga akta wasiat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta sampai persidangan pelaksana wasiat yaitu Kusuma Dewi Soegianto belum melaksanakan wasiat tersebut sehingga maksud dari Alm. Tuan Soegianto dan Almh. Ny. Sri Redjeki tidak dilaksanakan sehingga terbukti Tergugat tidak melaksanakan wasiat sebagaimana yang sudah ditugaskan kepadanya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan Sebagian sebagaimana telah diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tegal, dan selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Kusuma dewi Soegianto, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. KUSUMA DEWI SOEGianto**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2023